

1500323-62.2020.8.26.0443

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Francisca Cristina Müller de Abreu Dall'aglio

Comarca: Piedade

Foro: Foro de Piedade

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... processo criminal e foi acusado por tráfico de drogas e como incurso na Lei Maria da Penha. Contou que trabalha como lavrador e mora sozinho em Tapiraí, estudou até a 5ª série, e tem um filho menor de idade.

Pois bem.

Como consabido, a confissão evidencia a responsabilidade criminal de quem a prestou e constitui elemento seguro de convencimento, máxime quando corroborada pelos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piedade

Foro de Piedade

2ª Vara

Praça Raul Gomes de Abreu, 73, Piedade-SP - cep 18170-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500323-62.2020.8.26.0443 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500323-62.2020.8.26.0443

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2173527/2020 - DEL.POL.TAPIRAI, 12456076 - DEL.POL.TAPIRAI, 133/20/516 - DEL.POL.TAPIRAI, 2173527 - DEL.POL.TAPIRAI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAURO LEITE DE ARAUJO JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Francisca Cristina Müller de Abreu Dall'aglio

Vistos.

MAURO LEITE DE ARAÚJO JÚNIOR, qualificado nos autos, foi dado como incurso no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, porque, segundo a denúncia, no dia 16 de julho de 2020, no período da manhã, na Rua Maria Raimunda Jesus Soares, 01 - Centro, no município de Tapiraí, nesta comarca de Piedade, possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, um revólver calibre 22, ostentando numeração 12883, arma de fogo de uso permitido, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 26 de agosto de 2020 (fl. 61).

O réu foi pessoalmente citado (fl. 92) e ofereceu defesa preliminar (fls. 82/84).

Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 397 do CPP, designou-se audiência de instrução, debates e julgamentos (fl. 119).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, duas pela defesa, sendo ao final interrogado o réu, tudo registrado pelo sistema audiovisual, cujas mídias encontram-se anexas aos termos de fls. 128 e 136. Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, o Ministério Público, na forma de memoriais, pleiteou a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia (fls. 247/250).

A Defesa, por sua vez, requereu o reconhecimento do estado de necessidade, descrito no artigo 24 do Código Penal, de forma a beneficiar-se da excludente de ilicitude prevista no artigo 23, inciso I do mesmo Código, com sua absolvição, e subsidiariamente, requereu a redução de 2/3 da pena, na forma prevista no §2º do referido artigo 24, do CP (fls. 255/266).

É o relatório.

DECIDO.

No mérito, a ação penal merece acolhimento.

A materialidade delitiva restou cabalmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), termos de depoimento e interrogatório em sede policial (fls. 02/04), boletim de ocorrência (fls. 05/06), auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), laudo pericial da arma de fogo apreendida (fls. 30/34), relatório final da D. Autoridade Policial (fl. 36), bem como pela prova oral produzida em juízo.

A autoria restou igualmente confirmada pelo contexto probatório produzido na ação penal.

Vejamos:

A testemunha de acusação Gustavo Consales Xavier de Freitas, policial civil, narrou, em juízo, que participou da ocorrência de cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do réu, quando encontraram um revólver calibre 22, que estava dentro de uma gaveta de um móvel perto da cama no quarto. Disse que, na ocasião, o acusado declarou que tinha arma para defesa própria.

A testemunha de acusação Olavo Aleixo Machado Júnior, policial civil, narrou, em juízo, que participou da ocorrência na casa do réu. Disse que indagaram o réu sobre droga e arma, mas no momento ele nada disse. Narra que iniciaram uma revista na casa, quando encontraram o revólver numa escrivaninha ao lado da cama do réu.

Afirmou que o réu assumiu a propriedade da arma.

A testemunha de defesa Rogério Antônio Cardoso de Moraes narrou, em juízo que conhece o acusado há 15 anos e que trabalhavam juntos na roça. Disse que não sabia que o acusado tinha um revólver e que não viu quando a polícia foi até a casa do acusado. Contou que o acusado foi tido como suspeito de um crime que ocorreu no bairro, envolvendo o sumiço do "Ceará", e que teve o carro apreendido. Acrescentou ter conhecimento que uma pessoa chamada "Axel", conhecido no bairro por ser violento, chegou a ameaçar os suspeitos do crime do "Ceará".

A testemunha de defesa Edson José de Jesus narrou, em juízo, que conhece o acusado há 10 anos e que trabalhavam juntos na roça. Asseverou que não tinha conhecimento que o acusado tinha uma arma na casa, e que não viu quando os policiais foram até a casa dele, porque mora distante. Disse que ficou sabendo que o acusado foi tido como suspeito de um crime que ocorreu no bairro. Afirmou que conhece um indivíduo de nome "Axel", que é uma pessoa muito violenta.

Interrogado em juízo, o réu confessou que possuía um revólver calibre 22 sem registro, na sua residência, informando que a arma era do seu avô. Contou que foi acusado de um crime junto com o seu patrão e, por conta disso, chegou a ser ameaçado de morte. Disse que mora sozinho em uma chácara e que a arma estava numa cômoda ao lado da sua cama. Interrogado, narrou que foi ameaçado por "Axel" e pelos irmãos dele. Asseverou que "Axel" é uma pessoa muito violenta. Disse que, quando indagado pelos policiais se tinha arma, afirmou que sim e apontou aonde estava, esclarecendo era para sua defesa. Disse que não conhece os policiais que foram ouvidos como testemunhas, que já respondeu por processo criminal e foi acusado por tráfico de drogas e como incurso na Lei Maria da Penha. Contou que trabalha como lavrador e mora sozinho em Tapiraí, estudou até a 5ª série, e tem um filho menor de idade.

Pois bem.

Como consabido, a confissão evidencia a responsabilidade criminal de quem a prestou e constitui elemento seguro de convencimento, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova constantes dos autos, como no caso em comento.

Com efeito:

“A confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencia a insinceridade justifica sua recusa” (RJDTACRIM 12/112).

O crime de posse irregular de arma de uso permitido, mas sem a devida autorização e em desacordo com disposição legal ou regulamentar, restou robustamente comprovado. É dos autos que a arma e os cartuchos foram localizados na residência do réu em virtude do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo nº 1500314-03.2020.8.26.0443.

Ademais, o laudo pericial de fls. 30/34 atestou a potencialidade lesiva do revólver calibre 22, com numeração de série 12883, e dos 16 cartuchos de munição encontrados na residência do réu, além de constatarem a presença de resíduos de combustão de pólvora no interior do cano da arma, evidenciando a ocorrência de disparos recentes.

Esse é o contexto probatório formado ao longo da instrução processual que, como se vê, não deixa dúvidas de que o réu cometeu o delito imputado a ele na denúncia.

No que tange à alegação de excludente de necessidade, sob o argumento de que o réu foi ameaçado por suposto envolvimento no homicídio de indivíduo conhecido como “Ceará”, relevante observar o documento acostado à fl. 231 dos autos: “Nada foi apurado com relação a um suposto envolvimento de Mauro Leite de Araújo Júnior na prática delitiva apurada nos autos do processo nº 1500314-03.2020.8.26.0443. Ele não foi apontado como investigado no relatório final da autoridade policial.” Sendo assim, não há que se falar em reconhecimento do estado de necessidade e excludente da ilicitude como requereu a defesa, uma vez que o acusado sequer foi indiciado pelo homicídio. Fica, portanto, afastada a tese defensiva.

Destarte, a condenação é de rigor.

Passo à dosagem das penas.

1. Circunstâncias judiciais.

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e considerando que o acusado possui maus antecedentes pelo julgamento no processo nº 3001854-56.2013.8.26.0443, conforme a certidão de fls. 45/49, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal.

Pena: 1 anos, 2 meses de detenção, e 11 dias-multa

2. Circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na segunda fase, ausentes agravantes, mas presente a circunstância atenuante de confissão, pelo que torno a pena no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

Pena: 1 ano de detenção e 10 dias-multa.

3. Causas de aumento e de diminuição de pena.

Não existem causas de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas, portanto torno as penas definitivas.

4. Fixação do valor do dia-multa.

A ausência de informações acerca da situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão do Ministério Público e, em consequência declaro MAURO LEITE DE ARAÚJO JÚNIOR, qualificado nos autos, como incurso no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, condenando-o à pena de 1 (um) ano e 2 meses de detenção, e 11 dias-multa, no piso legal.

Estabeleço como regime inicial de cumprimento de pena o aberto.

Substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade em entidade a ser definida pelo juízo da execução, além de prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo a entidade a ser definida em sede de execução, tudo sem prejuízo da multa acima imposta.

Determino o encaminhamento da arma de fogo e munições apreendidas nestes autos para destruição pelo Comando do Exército, caso essa providência ainda não tenha sido tomada.

Seu nome, oportunamente, irá para o rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Piedade, 17 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA